

1502791-65.2021.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonathan Villaroel Vieira de Matos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 2 de novembro de 2021, por volta das 16h04min, na Rua José Carlos Wolf, nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1502791-65.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502791-65.2021.8.26.0248- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonathan Villaroel Vieira de Matos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 2 de novembro de 2021, por volta das 16h04min, na Rua José Carlos Wolf, nº 1564, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, JONATHAN VILLAROEL VIEIRA DE MATOS, qualificado à fl. 10, trazia consigo 3,5 gramas de cocaína na forma de crack, dividido em 12 porções, acondicionada em um invólucro plástico, para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 9 e laudo de constatação preliminar de fls. 36/38. Segundo se depreende dos autos, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, o denunciado trazia consigo drogas para fins de tráfico quando foi flagrado por guardas municipais em patrulhamento que o abordaram. O denunciado, ao ver a aproximação dos agentes, pegou as drogas que estavam em seu bolso e colocou na boca. Em revista pessoal, na boca do denunciado foram encontradas 12 pedras de crack. O denunciado ainda trazia consigo a quantia de R\$ 291,00 em dinheiro. E, indagado, o denunciado admitiu a prática do tráfico de drogas. Na Delegacia de Polícia, em seu interrogatório, o réu confessou que trazia consigo drogas para fins de entrega a terceiro (fl. 5). A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas, as circunstâncias da detenção do denunciado e a sua confissão tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado e apresentou resposta escrita à acusação. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução, com prova oral. O réu foi interrogado. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição do réu, alegando que sua prisão foi ilícita, pois ele tinha direito ao silêncio e não lhe foi dado o aviso. No mérito, afirma que não há provas para sua condenação, afirmando que se trata da hipótese do art. 28 da Lei de Tóxicos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

No interrogatório, o réu Jonathan Villaroel Vieira de Matos disse que o entorpecente era para uso. Pôs na boca porque ficou com medo dos guardas, narrando que confessou pelo mesmo motivo. É viciado em entorpecentes ilícitos. As testemunhas Gm Marcio Fabiano Gomes da Silva e Gm Vitor Amorim Botinham disseram que viram o acusado, o qual, ao ver a viatura, se levantou e pôs algo na boca. Verificaram a situação, quando então o réu pôs para fora da boca o entorpecente

apreendido nos autos. Havia ainda dinheiro com o acusado.

Assim, é certo que havia com o acusado 3,5 gramas de entorpecente ilícito, conforme laudo a fls.85/87. Tal quantidade não fundamenta a imputação de destinação ao comércio, sendo compatível com o uso próprio.

Os guardas civis não presenciaram nenhum ato de comércio, assim como não viram nenhum usuário em contato com o acusado.

Diante dos fatos, havendo na posse do acusado menos de dez gramas de entorpecente, bem como não havendo indício de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por envolver alteração na capitulação jurídica em face de circunstância elementar do tipo não descrita na denúncia – aqui identificada na destinação a uso próprio, conforme o tipo penal a que se acomoda a situação fática, a desclassificação do crime seria verdadeira mutatio libeli, só admissível mediante a iniciativa do órgão acusador. Não havendo aditamento, impositiva a absolvição.

IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO Jonathan Villaroel Vieira de Matos da acusação de incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 19 de abril de 2022

JOSÉ EDUARDO DA COSTA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA